

RECURSO CÍVEL Nº 5001263-46.2024.4.02.5109/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: LUCIA JARDELINA QUINTINO DOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PREVISTO NA LOAS. SENTENÇA TERMINATIVA. ENUNCIADO Nº 18 TR-SJRJ, PARTE FINAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARA SE EVITAR NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. REQUERENTE NÃO CUMPRIU AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR RAZÕES IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA PARTE AUTORA. EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. NÃO HOUE RESISTÊNCIA INDEVIDA DO INSS EM CONCEDER O BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Decorrido o prazo para eventual recurso, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5001263-46.2024.4.02.5109

510015217435 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001263-46.2024.4.02.5109/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: LUCIA JARDELINA QUINTINO DOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que **julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.**

Em suas razões recursais, a parte autora afirma que "*o Douto Magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob alegação que de não foi informado o CPF de um dos filhos da autora no processo administrativo*". Alega que "*os dados de todos os membros do grupo familiar estão devidamente inseridos no Cadúnico*". Sustenta que "*a autora cumpriu o requisito incluindo os documentos pessoais do filho EDVALDO QUINTINO DOS REIS, conforme fls. 39 a 42 do processo administrativo*" mas que "*ao incluir o CPF do filho Edvaldo a autora se confundiu e apresentou o CPF do filho Vagner Quintino*". Requer a reforma da sentença com a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a "*anulação da r. Sentença, nos termos da fundamentação retro, a fim de reabrir a instrução processual e oportunizar a autora a apresentar o CPF do filho EDVALDO QUINTINO DOS REIS, abrindo prazo para que o INSS manifeste a respeito*".

VOTO

Dispõe o Enunciado 18 das Turmas Recursais que:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Conheço do recurso, nos termos da parte final do Enunciado 18 das Turmas Recursais, pois a sua inadmissão representaria negativa de jurisdição, já que o ajuizamento de nova demanda pela parte autora, sem o atendimento do requisito discutido nesta ação, produziria o mesmo resultado.

No caso em análise, a parte autora requer a condenação da parte ré a lhe conceder benefício de prestação continuada previsto na LOAS.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem análise do mérito por falta de interesse de agir. Transcrevo trecho da sentença:

"No caso em tela, a parte autora ajuizou a presente ação em 27/08/2024, objetivando a concessão de benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência desde a data de entrada do requerimento administrativo, em 19/06/2024.

*Contudo, deve ser ressaltado que o indeferimento administrativo **foi motivado pela falta de cumprimento de exigência** (Evento 16, Procadm1, fl. 57).*

*Depreende-se da análise do processo administrativo acostado ao Evento 16, Procadm1, fls. 4, 28, 35 e 39, que **a parte autora deixou de cumprir integralmente a exigência formulada em sede de processo administrativo, nas datas de 13/07/2024 e 14/08/2024**, tendo em vista que não apresentou o CPF de seu filho Edvaldo Quintino dos Reis, membro de seu grupo familiar, já maior de idade (uma vez que nascido em 13/02/1990).*

Em resposta às exigências do INSS, a autora apresentou certidão de nascimento de Edvaldo Quintino dos Reis e seu RG, em que não consta informação acerca do número do CPF (Evento 16, Procadm1, fls. 39 a 41).

Ressalte-se ainda que constou no despacho datado de 14/08/2024 que "o não atendimento desta exigência ou a ausência de manifestação até o dia 16/09/2024 (30 dias de prazo) poderá acarretar desistência do processo..." (Evento 16, Procadm1, fl. 35).

No caso em tela, falta interesse processual, pois a autora deixou de cumprir providência necessária para viabilizar a análise do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento de seu direito perante o INSS. Deverá, pois, a autora apresentar a documentação pertinente ao INSS, para que a autarquia proceda à devida análise, por meio de seu corpo técnico.

Com efeito, entende este Juízo que, no caso concreto, ao deixar de atender integralmente a exigência efetuada administrativamente quando do requerimento do benefício de prestação continuada, a autora impediu que o INSS analisasse corretamente seu pedido de concessão do benefício, o que demonstra sua falta de interesse processual no ajuizamento desta ação. Deste modo, a parte autora deu ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir."

Analisando-se o processo administrativo anexado aos autos (Evento 16, PROCADM1), verifica-se que a parte autora não cumpriu as exigências, deixando de apresentar o CPF de seu filho Edvaldo Quintino dos Reis, membro de seu grupo familiar e maior de idade (nascido em 13/02/1990), impossibilitando que o INSS pudesse analisar o pleito de concessão de benefício, sendo esse o motivo do indeferimento, de modo que não houve resistência indevida do INSS em conceder-lhe o benefício.

Permitir a análise direta do benefício em sede judicial violaria o princípio da separação dos Poderes, transformando o Judiciário em órgão substituto ao Executivo.

Nesta perspectiva, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Decorrido o prazo para eventual recurso, dê-se baixa.